

2025 年法律硕士联考·冲刺 6 套卷(卷一)

一专业基础课一

一、单项选择题(第 1~40 小题,每小题 1 分,共 40 分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。)

1. 罪刑法定原则要求合理确定犯罪的范围和惩罚的程度,防止滥施刑罚,这是下列哪一项规则的要求()
 - A. 法定化
 - B. 明确性
 - C. 适当性
 - D. 平等化
2. 在目的解释的各种解释论中,哪一种比较稳妥()
 - A. 主观解释论
 - B. 客观解释论
 - C. 折中解释论
 - D. 二元解释论
3. 关于期待可能性,下列哪一项是错误的()
 - A. 期待可能性属于无罪过事件
 - B. 不具有期待可能性时不成立犯罪
 - C. 胁从犯的期待可能性降低
 - D. 不具有期待可能性是正当化事由之一
4. 《刑法修正案(十一)》将在行驶中的公共交通工具上对驾驶人员使用暴力、抢控驾驶装置的行为单独规定为犯罪,此举是为了实现刑法的何种机能()
 - A. 规制机能
 - B. 保护机能
 - C. 保障机能
 - D. 威慑机能
5. 下列哪一项不属于非刑罚处理方法()
 - A. 训诫
 - B. 对精神病人强制医疗
 - C. 责令具结悔过
 - D. 从业禁止
6. 关于颠覆国家政权罪,下列哪一说法正确()
 - A. 该罪的客体是国家的统一
 - B. 该罪的主体是特殊主体
 - C. 该罪属于实害犯
 - D. 以武装暴乱方式颠覆国家政权的,构成武装叛乱、暴乱罪
7. 我国公民甲在 M 国杀害该国公民乙,被 M 国法院判处有期徒刑 10 年。如甲在该国服刑完毕回到我国,我国司法机关依照刑法对甲行使刑事管辖权的根据是()。
 - A. 属地原则
 - B. 属人原则
 - C. 保护原则
 - D. 普遍原则
8. 醉酒的人失去辨认或者控制能力实施犯罪,与普通入犯罪一样承担刑事责任,这在理论上称为()
 - A. 事后不可罚的行为
 - B. 原因自由行为
 - C. 无期待可能性的行为
 - D. 无罪过行为

9. 关于危害结果的说法, 下列哪一项是错误的 ()

- A. 危害结果是指危害行为对犯罪直接客体造成的实际损害或现实危险状态
- B. 根据危害结果的范围大小为标准, 分为广义的危害结果和狭义的危害结果
- C. 以危害结果是否是犯罪的构成要件为标准, 分为属于构成要件的结果和不属于构成要件的结果
- D. 在广义的危害结果中, 又可以分为标准的犯罪构成结果和派生的犯罪构成结果

10. 2020年6月20日, 甲入户抢劫后逃到外地, 同年11月8日, 甲又强奸妇女, 对甲的抢劫犯罪 ()

- A. 经过20年一般不再追诉
- B. 从2020年6月20日计算追诉时效
- C. 因为甲逃避追查, 其追诉时效不受限制
- D. 如果20年后认为必须追诉的, 报请公安部核准

11. 甲持刀砍杀乙后, 误以为乙死亡, 为了伪造乙自杀的假象将乙吊起来, 乙其实被吊死。甲的行为如何定性 ()

- A. 故意杀人罪既遂
- B. 故意杀人罪未遂
- C. 故意杀人罪未遂与过失致人死亡罪并罚
- D. 过失致人死亡罪

12. 丢失枪支不报罪的犯罪主体是 ()

- A. 依法配备、配置枪支的人员
- B. 依法配备公务用枪的人员
- C. 依法配置民用枪支的人员
- D. 依法配备、配置枪支的人员、单位

13. 关于高利转贷罪, 下列哪一说法错误 ()

- A. 该罪的主体可以是自然人、单位
- B. 该罪以非法占有为目的
- C. 该罪要求以高于金融机构贷款利率的利率, 将取得的信贷资金转贷给他人
- D. 该罪的客体是国家的信贷资金管理秩序

14. 对于催收非法债务罪的理解, 下列哪一选项是正确的 ()

- A. 催收非法债务罪的客体为社会主义市场经济秩序
- B. 甲为了索取合法债务将乙长时间扣押, 不构成催收非法债务罪
- C. 乙违反国家规定, 未经监管部门批准, 经常性地向社会上不特定人发放高利贷款, 在债务人无法还贷的情况下, 乙又雇佣多人以恐吓、跟踪、骚扰的手段催收债务, 对乙应以非法经营罪与催收非法债务罪, 从一重罪处罚
- D. 丙向丁发放高利贷本金是100万元, 2人未约定利息, 1年后, 丙使用暴力、胁迫方法当场向丁索要利息900万元, 总共向丁索要1000万元, 丙的行为仅构成催收非法债务罪

15. 暴力袭击正在依法执行职务的辅警造成重伤, 对于这一情形, 以下说法正确的是 ()

- A. 构成袭警罪的结果加重犯
- B. 同时构成袭警罪、故意伤害罪的想象竞合犯

- C. 构成妨害公务罪的结果加重犯
- D. 同时构成妨碍公务罪、故意伤害罪的想象竞合犯

16. 关于入户抢劫, 下列说法哪一项是正确的()

- A. 入户抢劫不存在未遂形态
- B. 甲打电话将户主乙骗出门外捆绑后, 进入户内取走财物, 属于入户抢劫
- C. 甲入户诈骗, 骗局被户主乙识破, 甲为抗拒抓捕在户内使用暴力, 属于入户抢劫
- D. 甲受邀到乙家中做客, 看到一幅名画, 继而使用暴力劫取, 属于入户抢劫

17. 关于受贿罪, 下列哪一说法正确()

- A. 当行贿方不成立犯罪时, 受贿方一定也不成立犯罪
- B. 构成受贿罪要求国家工作人员必须为请托人谋取不正当利益
- C. 国家工作人员知道其近亲属受贿后, 不要求近亲属将财物退还或者上交的, 国家工作人员构成受贿罪
- D. 国家工作人员受贿后利用职务便利将公款挪归请托人使用的, 属于牵连犯, 应以受贿罪和挪用公款罪, 择一重罪处罚

18. 关于不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪的说法, 下列哪一项是错误的()

- A. 该罪属于侵犯公民人身权利罪
- B. 该罪是特殊主体
- C. 该罪是不作为犯罪
- D. 该罪是实害犯

19. 关于侵犯知识产权罪, 下列哪一说法错误()

- A. 甲未经注册商标所有人许可, 在同一种服务上使用与其注册商标相同的商标, 情节严重, 构成假冒注册商标罪
- B. 乙未经表演者许可, 通过信息网络向公众传播其表演, 违法所得数额较大, 构成侵犯著作权罪
- C. 甲晚上潜入乙公司, 在电脑里拷贝了乙公司的商业秘密, 事后甲披露出去, 即使未给乙公司造成重大损失, 但如果情节严重, 甲也可成立侵犯商业秘密罪
- D. 外国矿业公司员工丁窃取大量我国钢铁企业的商业秘密, 应认定为侵犯商业秘密罪

20. 原告甲为发泄情绪在法庭上殴打司法工作人员, 甲的行为如何定性()

- A. 故意伤害罪
- B. 寻衅滋事罪
- C. 扰乱法庭秩序罪
- D. 违法行为, 无罪

21. 杨先生与刘小姐订婚。杨先生的父母砸锅卖铁按照当地习俗给刘小姐彩礼 80 万元。后刘小姐不愿意和杨先生进行结婚登记。下列表述正确的是()

- A. 杨先生的父母不能请求刘小姐返还彩礼
- B. 杨先生和刘小姐的订婚属于合同
- C. 杨先生及其父母可以作为共同原告请求刘小姐返还彩礼
- D. 刘小姐不愿意登记结婚, 应当双倍返还彩礼

22. 甲、乙结婚, 生有一子丙。乙离家出走, 甲与丙共同生活。甲立遗嘱指定其死亡后由其好友丁担任丙的监护人。现甲死亡, 下列表述正确的是()

- A. 丁担任丙的监护人须居委会、村委会或者民政部门同意
- B. 丁必须担任丙的监护人

- C. 丁可以不担任丙的监护人
- D. 丁和乙对担任丙的监护人有争议, 则由丁担任监护人

23. 电影明星刘某和甲公司签订《肖像许可使用合同》, 刘某许可甲公司在家用电器产品宣传中使用刘某的肖像和姓名, 约定期限是 5 年。后甲公司在其生产的化妆品宣传上使用刘某的肖像, 双方发生争议。下列表述正确的是 ()

- A. 刘某有权随时解除《肖像许可使用合同》
- B. 刘某有权撤销《肖像许可使用合同》
- C. 《肖像许可使用合同》效力未定
- D. 关于肖像能否用于化妆品的宣传有争议, 应当作出有利于刘某的解释

24. 方某离家出走, 下落不明。三年后, 方某的债权人孙某向法院申请宣告方某失踪。赵某主张该债务是合伙债务, 自己可以承担责任。下列表述正确的是 ()

- A. 法院应当宣告失踪
- B. 孙某是宣告失踪的利害关系人
- C. 孙某不是宣告失踪的利害关系人
- D. 申请宣告失踪的利害关系人有顺序的限制

25. 钱某以一套商铺给银行设立抵押权借款 100 万元, 约定 2021 年 3 月 1 日还款, 办理了抵押权登记。钱某将该商铺出租给孙某使用, 租金每月 5000 元。到期钱某无力清偿债务, 2021 年 5 月 6 日该商铺被银行申请法院扣押, 2021 年 6 月 10 日, 银行通知孙某。下列表述正确的是 ()

- A. 3 月 1 日银行有权收取租金
- B. 5 月 6 日银行有权收取租金
- C. 6 月 10 日银行才有权收取租金
- D. 银行无权收取租金

26. 关于法人, 下列表述错误的是 ()

- A. 为公益目的成立的非营利法人终止时不得向出资人分配剩余财产
- B. 捐助法人必须登记才能取得法人资格
- C. 事业单位法人必须登记才能取得法人资格
- D. 农村集体经济组织是特别法人

27. 于某承包村集体的 10 亩耕地土地。3 月 1 日, 于某将土地出租给村外的杨某耕种, 期限是 10 年。杨某 3 年一直没有耕种, 于某也一直未提出终止合同。下列表述正确的是 ()

- A. 杨某取得土地承包经营权
- B. 于某出租给杨某耕种须经过村集体同意
- C. 于某无权解除其与杨某之间的合同
- D. 村集体有权解除于某和杨某之间的合同

28. 春田小学和甲公司签订电脑采购合同, 甲公司将 100 台电脑出卖给春田小学, 合同第 3 条约定“如果因甲公司售出的设备造成损害, 甲公司只赔偿设备本身的损害, 不赔偿其他的损失”。后一台电脑自燃将学生胡某灼伤严重。下列表述错误的是 ()

- A. 合同第 3 条的内容无效
- B. 甲公司承担侵权责任的归责原则是无过错责任
- C. 胡某和甲公司没有合同关系, 不能请求甲公司赔偿
- D. 胡某有权向甲公司主张精神损害赔偿

29. 杨某在广州日报发表文章《法律与茶》。甲出版社出版的九年义务教育语文教科书，汇编了该文章的片段；乙出版社出版的小学课外读物也汇编了该文章；丙网站将该文章转载于其网站上；丁杂志转载《法律与茶》。下列表述正确的是（ ）

- A. 语文教科书汇编《法律与茶》的片段须经杨某同意
- B. 小学课外读物汇编《法律与茶》无须向杨某支付报酬
- C. 丙网站转载《法律与茶》无须经杨某同意
- D. 丁杂志转载《法律与茶》无须经杨某同意

30. 甲、乙签订茶叶买卖合同，甲须向乙支付价款 100 万元，乙在同日交付茶叶。甲将该 100 万元债务转移给丙，并取得了乙的同意。经查，乙对甲曾负债 80 万元到期未还。乙向丙主张权利，下列表述正确的是（ ）

- A. 甲将该 100 万元债务转移给丙，通知乙即可
- B. 丙不能对乙主张抵销 80 万元
- C. 如果乙不交付茶叶，丙可以主张不安抗辩权
- D. 如果乙不交付茶叶，丙不能行使同时履行抗辩权

31. 赵某育有四位子女，分别是赵光、赵宗、赵耀、赵祖。赵祖为了争夺遗产，在赵宗的水杯中下毒，欲置赵宗于死地。赵宗被抢救及时，逃过一劫。赵某死亡，留下两份遗嘱：一份是公证遗嘱，将北京的 A 房屋留给赵耀；后又立一份自书遗嘱，将该房屋留给赵祖。赵光向朋友表示放弃继承权。下列表述错误的是（ ）

- A. 赵祖丧失继承权
- B. 赵耀取得房屋的所有权
- C. 自书遗嘱无效
- D. 赵光已经放弃继承权

32. 张某与寇某结婚，育有一女张雨刚满一周岁，两人婚后产生各种矛盾，感情不合。3 月 3 日张某、寇某双方共同向民政部门申请离婚。3 月 15 日，张某撤回离婚申请，向法院起诉离婚。下列表述正确的是（ ）

- A. 3 月 15 日，张某不能撤回离婚申请
- B. 如果张某不撤回离婚申请，双方在 5 月 20 日申请发给离婚证，应当准许
- C. 如果法院判决离婚，以由父亲直接抚养为原则
- D. 如果经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚

33. 杨某创作一首音乐《饮酒歌》。T 短视频平台未经杨某同意将该首音乐上传到其曲库当中，供平台短视频制作者使用。该短视频平台有上百万个视频在曲库当中选择了《饮酒歌》作为配乐，火遍大江南北。下列表述正确的是（ ）

- A. T 短视频平台的行为使得该歌曲走红，不构成侵权
- B. T 短视频平台的行为使得作者杨某的歌曲走红，杨某应当返还不当得利
- C. T 短视频平台侵犯杨某的信息网络传播权
- D. 杨某无权请求 T 短视频平台停止侵害

34. 保赚开发商和于某签订认购书，约定将来 1 年内签订商品房买卖合同，于某支付了 3 万元定金。后来双方关于房屋交付各种事项难以达成一致意见，并未签订商品房买卖合同。下列表述正确的是（ ）

- A. 认购书是本约合同
- B. 认购书不是合同

C. 保赚开发商应当双倍返还定金

D. 保赚开发商应当将定金返还给于某

35. 小张今年9周岁。小张的爷爷老张去世前留给小张100万元。小张父母已经去世，法院指定小张的叔叔张某担任监护人。一天，小张在与小王玩耍时，将小王打伤。对小王的损害，下列表述正确的是（ ）

A. 由小张用其财产承担责任

B. 由张某承担小张应承担的全部责任

C. 赔偿费用可以先从小张财产中支付，不足部分监护人无须补足

D. 因为是叔叔张某担任监护人，故由张某承担补充责任

36. 李雷和韩梅梅结婚，婚后育有一子小雷（17岁）。后李雷出轨潘金莲，韩梅梅与李雷协议离婚，约定李雷净身出户，双方共同出资买的房归属小雷，双方办理了离婚登记。后小雷与韩梅梅共同生活，李雷迟迟未将名下的房屋登记到小雷名下。下列说法正确的是（ ）

A. 因赠与的财产未交付，李雷可主张撤销离婚协议中对小雷的赠与

B. 因小雷并非离婚协议的当事人，小雷不可在成年后单独起诉要求李雷继续履行

C. 韩梅梅与李雷之间对于李雷净身出户、财产归属小雷的约定因违背公序良俗而无效

D. 如韩梅梅存在家暴小雷的行为，则李雷可以基于保护目的，抢夺藏匿小雷

37. 今年五一，赵某和旅行社签订旅游合同，无法直接修改，只能在某网络平台提交。后赵某和旅行社发生争议，赵某发现旅游合同第3条明确约定“该合同条款不是格式条款”。旅行社主张该合同条款是根据旅游行业协会的示范文本制作的，不属于格式条款。下列表述正确的是（ ）

A. 当事人约定该合同条款不是格式条款，所以应当认定该条款不是格式条款

B. 旅行社根据示范文本制作合同，故不属于格式条款

C. 旅游合同并未成立

D. 争议条款属于格式条款

38. 城建公司与中建四局签订建设工程施工合同，由中建四局建设一栋楼房。竣工后，城建公司将该栋房屋出租给酒店公司经营酒店。某日，该房屋倒塌，导致多人死伤。下列表述正确的是（ ）

A. 如果是房屋质量问题倒塌，由城建公司单独承担责任

B. 如果是房屋质量问题倒塌，由酒店公司单独承担责任

C. 如果是酒店装修导致房屋倒塌，由酒店公司承担责任

D. 如果是酒店装修导致房屋倒塌，由中建四局承担责任

根据以下案情，回答第39、40题。

2021年7月7日（七七事变纪念日），杜某通过围脖账号发布一条围脖内容为“日本地铁上的小乘客，一个人上学，那眼神里充满自信和勇气，太可爱了”，并附有楼某乘坐杭州地铁时的照片，引起网友热议。

次日，楼某的母亲在围脖发布辟谣帖：“我是地铁小女孩的妈妈，网传我家孩子是日本小孩！在此特此申明：我家孩子是我大中华儿女，并深深热爱着我们的祖国！……”广大网友也纷纷指出其错误。杜某对此仍不删除案涉围脖，还在该围脖下留言，继续发表贬低祖国和祖国文化的言论。楼某的母亲通知围脖删除，围脖不予理睬。

39. 关于肖像权，下列表述正确的是（ ）

- A. 杜某侵犯楼某的肖像权
- B. 因为并未以营利为目的，杜某并未侵犯肖像权
- C. 楼某不可以请求杜某赔礼道歉
- D. 楼某不可以主张精神损害赔偿

40. 关于围脖网站，下列表述正确的是（ ）

- A. 围脖对扩大部分的损害和杜某承担按份责任
- B. 围脖无须承担责任
- C. 围脖对扩大部分的损害承担补充责任
- D. 楼某母亲的通知应当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息

二、多项选择题（第 41~50 小题，每题 2 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。）

41. 根据《刑法修正案（十二）》的规定，下列哪些选项中的行为，应以行贿罪从重处罚（ ）

- A. 甲为使得其子免受刑事处罚，向司法工作人员行贿
- B. 私企老板乙为谋取不正当利益，向多位国家工作人员行贿
- C. 丙用贩毒所得资金向缉毒警察行贿，以寻求庇护
- D. 公务员丁为了谋取职务升迁，向上级领导行贿

42. 下列哪些犯罪不属于危险犯（ ）

- A. 生产、销售、提供劣药罪
- B. 投放危险物质罪
- C. 故意杀人罪
- D. 生产、销售、提供假药罪

43. 下列罪名属于亲告罪的有（ ）

- A. 侮辱罪
- B. 暴力干涉婚姻自由罪
- C. 遗弃罪
- D. 诽谤罪

44. 下列哪些犯罪要求“为谋取不正当利益”（ ）

- A. 行贿罪
- B. 对有影响力的人行贿罪
- C. 斡旋型受贿罪
- D. 利用影响力受贿罪

45. 关于赌博相关犯罪，下列哪些说法正确（ ）

A. 甲、乙以营利为目的，通过邀请人员加入微信群，利用微信群进行控制管理，以抢红包方式进行赌博，设定赌博规则，在一段时间内持续组织赌博活动，从中牟利，构成开设赌场罪

B. 甲为境外赌球网站担任代理，开设个人微信公众号接受投注，情节严重。甲的行为应认定开设赌场罪的帮助犯

C. 丙组织中国境内的多位外国人前往东南亚国家的赌场赌博，构成组织参与国（境）外赌博罪

D. 丁利用信息网络通过非法的手机 App 软件传输赌博视频、数据，组织数百中国公民参与境外赌场的赌博活动，构成组织参与国（境）外赌博罪

46. 张某是甲公司的办公室主任，主要负责对外采购办公用品和内部会议事务。张某表明自己办公室主任的身份以甲公司的名义和电脑公司签订 2 万元的电脑买卖合同。后甲公司

以公司内部规定张某对外签订合同的金额不能超过1万元为由拒绝付款。下列表述正确的是()

- A. 电脑买卖合同对甲公司发生效力
- B. 电脑买卖合同成立未生效
- C. 如果甲公司证明电脑公司知道甲公司内部对办公室主任采购的限制,则可以拒绝付款
- D. 电脑买卖合同无效

47. 甲公司3月1日向乙公司求购100件普洱茶。3月5日,乙公司表示同意按照其报价出售,要求其派人前来签订合同书。3月12日,甲公司的代理人杨某前往签约,乙公司临时加价,杨某遂拒绝签约。3月15日,甲公司按照之前约定的价格,将价款转账到乙公司的银行账户,注明是购买普洱茶的款项,乙公司因资金紧张当天将该笔款项用于向其他茶商进货。下列表述正确的是()

- A. 3月5日普洱茶买卖合同成立
- B. 3月12日甲公司有权要求乙公司在合同书上签名、盖章或者按指印
- C. 3月15日普洱茶买卖合同成立
- D. 3月15日后,甲公司有权请求乙公司交付普洱茶

48. 钱某在某栋建筑物楼下经过,一个烟灰缸从楼上扔出,将钱某砸伤。无法查明该烟灰缸是何人所抛。该栋建筑物的其中一位业主何某证明当日自己家中无人。下列表述正确的是()

- A. 由可能加害的建筑物使用人对钱某给予补偿
- B. 可能加害的建筑物使用人的归责原则是过错责任
- C. 建筑物管理人有安全保障义务
- D. 公安等机关应当依法及时调查,查清责任人

49. 2020年6月11日,佛山高明某银行与汇某公司签订借款合同,约定在最高借款本金8000万元内向汇某公司发放贷款。2021年1月18日,邓某强发现其个人信用报告中记载为企业担保责任担保金额8000万元,借款人为汇某公司。邓某强于当日向佛山高明某银行反映该情况,经核实,该贷款非邓某强的还款责任,系佛山高明某银行报送征信信息录入错误导致,某银行拖延一直不采取相关措施。下列表述正确的是()

- A. 某银行侵犯邓某强的名誉权
- B. 某银行侵犯邓某强的信用权
- C. 邓某强有权请求某银行赔礼道歉
- D. 邓某强有权请求某银行更正

50. 张三的儿子张小三,17岁,日常学习之余在餐厅兼职,因张三管教不当,张小三生性倔强。有一天,张小三被客人李四教唆,殴打正在用餐的客人王五。对于王五的损害()

- A. 王五可以要求李四承担全部损害的侵权责任
- B. 如李四不知道张小三未成年,则可以主张就王五全部损害与张三承担连带责任
- C. 张三应当在未尽到监护职责的范围内,与李四共同承担侵权责任
- D. 如果王五提起诉讼时,张小三已经成年,则张小三应独立承担责任

五、案例分析题（第 57~58 小题，具体分值请参见使用说明。）

57.【案情】2021 年 6 月 17 日 7 时许，家住农村的甲欲将其放置于四楼阳台屋檐底的竹筒搬至一楼用于烧柴做饭，因其脚受伤不便，搬运竹筒困难，遂产生将竹筒直接从四楼阳台扔到一楼门外水泥坪的想法。后甲抱起一根竹筒走到阳台栏杆处，查看楼下无人后将竹筒抱到栏杆外沿竖直朝水泥坪扔至一楼门外的水泥坪处。扔第四根竹筒时，砸中正好路过的朱某某头部，致朱某某颅脑损伤而当场死亡。案发后，甲得知他人报警后在现场等候抓捕，并在到案后如实供述犯罪事实。在法院审理过程中，被告人甲与被害人家属就民事赔偿事宜达成协议，并在刑事宣判前履行完毕。

【问题】请依据上述材料，回答下列问题并说明理由：

- （1）甲的犯罪行为应如何认定？
- （2）甲具有哪些量刑情节？

58.城建装饰公司（大型企业）与兴业洁具公司（中小企业）签订《工程类物资采购合同》，由城建装饰公司向兴业洁具公司购买工程类物资。该合同第 3 条约定，所有款项均由第三方辉宇公司向城建装饰公司支付，城建装饰公司收到辉宇公司支付的每笔款项后的 5 天内，向兴业洁具公司支付该款项的 100%。兴业洁具公司正常向城建装饰公司供货后，城建装饰公司一直以辉宇公司未向其支付款项为由，拒绝向兴业洁具公司支付货款。兴业洁具公司遂提起诉讼，请求城建装饰公司支付未付货款及逾期付款利息。

经查，城建装饰公司与辉宇公司签订《建设工程施工合同》时，辉宇公司并未取得建设工程规划许可证。后来，辉宇公司符合办理建设工程规划许可证的条件，并未办理。辉宇公司起诉请求确认《建设工程施工合同》无效。城建装饰公司的工程已经竣工验收合格。

根据案情，请回答：

- （1）该合同第 3 条的约定效力如何？为什么？
- （2）兴业洁具公司能否请求城建装饰公司支付货款？支付款项的范围是否包括利息？为什么？
- （3）《建设工程施工合同》效力如何？为什么？
- （4）城建装饰公司能否主张工程款？为什么？